

1505196-70.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254046/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 14108805 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

3994/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2254046 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505196-70.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505196-70.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254046/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 14108805 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

3994/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2254046 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 3994/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Alexandre Azevedo de Souza

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já

que, segundo a denúncia, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 00h01, na rua Maria Helena Ferreira Souza, nº 1481, nesta cidade e comarca, o acusado guardava e mantinha em depósito, visando o consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 3,9g da substância denominada "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, consistente em dezenove porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de fls. 11/14 e laudo pericial definitivo de fls. 71/72, além da quantia de R\$ 214,00, conforme auto de fls. 08/09.

Notificado (fls. 117), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 131).

Recebida a denúncia (fls. 132/133), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e decretada a revelia do réu (fls. 153).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 156/162 e 166/171).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01, 06/07, 08/09, 11/14 e 71/72, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu confessou que a droga localizada dentro do bueiro era sua. Ademais, esclareceu que dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecente. Em Juízo, foi decretada sua revelia. (fls. 05).

Os policiais militares Ivã de Almeida Dutra e Rafael Mendes de Oliveira Franco, em ambas as fases da persecutio criminis, relataram que, como possuíam informações de que no local dos fatos um indivíduo chamado Carlos estaria vendendo entorpecentes, permaneceram próximos ao local, momento em que avistaram uma motocicleta com dois homens, sendo um deles Carlos Alexandre, o qual desceu da moto, dirigiu-se a um bueiro e agachou para pegar algo. Declararam que, em seguida, abordaram o acusado, localizando em seu poder a quantia de R\$ 214,00 e no interior do bueiro um saco preto contendo 19 porções de cocaína. Indagado, Carlos Alexandre confessou a propriedade da droga, afirmando também que o dinheiro apreendido em seu poder era proveniente do tráfico, uma vez que vendia cada porção pelo valor de R\$ 10,00 (fls. 02/03, 04 e 153).

De fato, diante da maciça prova dos autos, consistente nos relatos dos policiais militares, na confissão do acusado e na apreensão de 19 porções de cocaína, não há dúvida de que o acusado guardava e mantinha em depósito entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria.

Com efeito, Carlos Alexandre, na delegacia, confessou a traficância, assumindo a propriedade dos entorpecentes apreendidos no bueiro e afirmando que o dinheiro localizado em seu poder era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Realmente, a confissão vale como elemento de convicção se corroborada pelas demais provas do processo, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido, a jurisprudência, in verbis: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tentativa de furto qualificado - Réu absolvido por

insuficiência probatória – Recurso do Ministério Público – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – A confissão extrajudicial do acusado e os demais elementos de convicção obtidos no decorrer da persecução penal revelam-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Condenação de rigor” (TJSP; Apelação nº 1500366-50.2016.8.26.0536, Relator: Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018).

No mesmo sentido, os policiais militares foram firmes e uníssonos ao relatar que Carlos Alexandre, conhecido por denúncias anônimas, foi flagrado descendo de uma moto, dirigindo-se a um bueiro e agachando-se para pegar algo, momento em que fora abordado e em seu poder encontrada a quantia de R\$ 214,00, além de 19 porções de cocaína dentro do bueiro. Os policiais ainda declararam que o acusado, ao ser indagado, confessou a propriedade dos entorpecentes e afirmou que a quantia localizada em sua posse era proveniente da mercancia espúria.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, pouco crível, pois, que “plantariam” 3,9 gramas de cocaína, divididas em 19 porções, e R\$ 214,00 para imputar-lhe o crime de tráfico. Neste sentido:

“(…). [...] Vale registrar que os depoimentos de policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas vindas aos autos. Note-se ainda que inexistente qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante de depoimentos testemunhais prestados por quem exerça a função pública de policial. Se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, policial ou civil deve ser provada nos autos, o que não ocorreu no caso em comento. (...) [...] Não há dúvida, pois, de que a conduta do apelante caracteriza o delito de corrupção passiva. Destarte, não merece apreço a tese absolutória. [...]” (ARE 1109819, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 06.03.2018).

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, guardava e mantinha em depósito 3,9 gramas de cocaína, divididas em 19 porções, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Conta com as atenuantes de menoridade e confissão.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, “caput”, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO DE

SOUZA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da corporal, cabível em razão da pena fixada, da primariedade, da menoridade e da confissão do réu.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Certamente proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (fls. 69).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA